

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 대부중인 국유재산의 사용목적, 대부요율 등 계약
관리 부적정
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항에서는 대부받는 자가 해당 재산의 보존을 게을리 하였거나 그 사용 목적을 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고¹⁾

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조 제3항에서는 대부 재산의 점유 및 사용현황 조사 결과, 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복을 촉구하도록 되어 있으며, 원상회복 미 이행 시 피대부자에게 대부재산의 계약이

1) 세칙 별지 제14호서식 ‘국유재산 대부계약서’ 제8조에 따라 계약 체결 시 대부 받는 자에게 고지됨

해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 세칙 제14조 제1항 등에 따르면 국유재산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 경작 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 [표 14]와 같이 재산가액에 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 14] 국유재산법 시행령 및 세칙 등에 따른 대부요율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
대부목적	-	경작/ 목축/ 어업	주거 (수급자)	행정 목적	공무원 후생	사회복지/ 종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부요율	5%	1%	2% (1%)	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

따라서, 국유재산의 적정한 대부관리를 위해 ❶피대부자가 국유재산을 목적에 부합하게 사용하는지 확인 및 관리하여야 하고, ❷대부료를 산출할 때에는 사용목적에 부합하는 대부요율을 적용하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북지역본부에서 관리중인 국유재산 중 대부계약 사용목적과 사용현황이 불일치하는 47건, 사용목적과 대부요율이 불일치하는 49건의 관리현황을 점검²⁾한 결과

(1) 대부계약 목적과 달리 사용 중인 국유재산의 관리 불철저

‘△△△도 △△시 △△구 △△면 △△리 XXX-X’(전, XXX.Xm²) 소재 국유 재산의 경우 2021. 4. 14. 대부계약자 ◆◆◆과 경작용으로 대부계약을 체결한 후 2022. 5. 3. 실시한 실태조사를 통해 묘지로 사용중인 현황을 확인하였는데도 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약 해제·해지 조치가 없던 것으로 확인되는 등

[표 15] 및 [별표 6] “대부계약 사용 목적과 달리 사용 중인 재산 명세”와 같이 대부계약서상 사용목적과 실제 현황이 일치하지 않는데도 관련 조치가 없었던 재산 26건이 확인되었다.

[표 15] 대부계약 사용 목적과 달리 사용 중인 재산 명세(요약)

(단위 : 건)

사용현황 대부목적	합 계	주택부지	상가·주차장용지	기타 (창고용지 등)
--------------	-----	------	----------	----------------

“기재생략”

(2) 대부계약 사용목적에 따른 대부요율 적용 부적정

‘△△△도 △△군 △△읍 △△리 XXX-XX(대, XXm²), XXX-XX(대, Xm²)’ 소재 국유재산의 경우 2022. 4. 25. 대부계약자 ●●●과 어린이집부지 사용목적으로 계약 체결 시 재산가액의 2.5% 대부요율을 적용하여야 하는데 5%의 대부요율을 적용하여 000,000원을 과다 청구한³⁾ 사실이 있는 등

2) 감사일 현재 확인된 12,259건의 대부계약 중 대부계약 목적과 최근 실태조사현황 내용이 일치하지 않거나, 대부계약 사용목적과 대부요율이 일치하지 않는 것으로 추정되는 재산을 대상으로 점검

[표 16] 및 [별표 7] “대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 명세”와 같이 대부요율을 잘못 적용한 대부계약 30건이 확인되었다.

[표 16] 대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 명세(요약)

(단위 : 천 원)

구 분		건수	차 액 (C)=(A-B)	계약대부료 (A)	정당대부료 (B)
총 30건					
과다 청구	소 계	“기재생략”			
	경작용(1%) 미적용				
	목장용지(1%) 미적용				
	어린이집부지(2.5%) 미적용				
	종교용지(2.5%) 미적용				
	학교용지(2.5%) 미적용				

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 대부재산의 사용목적에 따른 사용현황 점검, 대부요율 적용 등 대부재산의 관리를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 대부계약 목적과 다르게 사용 중인 국유 재산 26건에 대해서는 현황을 확인하여 피대부자에게 원상회복 촉구, 대부계약 해제·해지 등의 조치를 하고(시정),

대부계약 목적과 대부요율이 일치하지 않는 국유재산 30건에 대해 정당 대부요율을 적용하여 환급 등의 조치를 하기 바랍니다.(통보)

3) 정당 대부료 : 000,000원 / 청구 대부료 : 000,000원

[별표 6]

대부계약 사용 목적과 달리 사용 중인 재산 명세

순 번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약서상 사용목적	실제 사용현황
--------	----------	------	----------------	------------

“기재생략”

[별표 7]

대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 명세⁴⁾

(단위 : %, 원)

구분	순번	국유재산 소재지	대부 목적	차액 (A - B)	계약 (A)		정당 (B)	
					요율	대부료	요율	대부료

“기재생략”

4) 계약금액 기준으로 작성